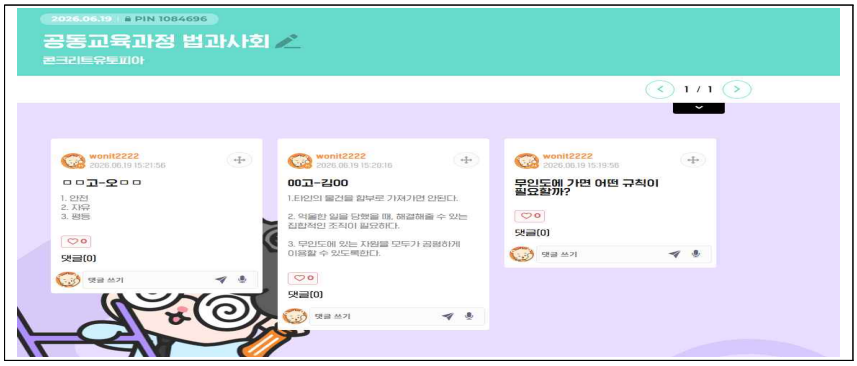
2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수•학습 도움 자료집

교육과정	2022	교과명	법과사회	수업 교사(소속)	서산중앙고등학교
단원명	2. 국가생활과 법(헌법의 기본원리와 기본권)			성취기준 코드	12법사02-02
성취기준 내용	우리나라 헌법의 기본 원리와 기본권 내용을 이해하고, 기본권 제한의 요건과 한계를 탐구한다.				

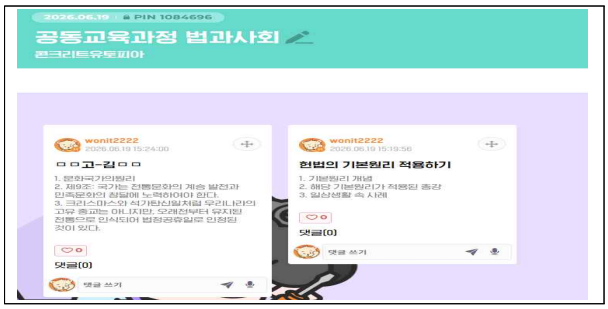
1단계 >> 교육과정 분석하기

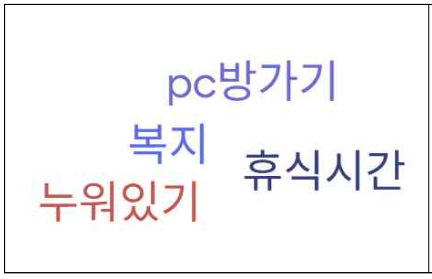
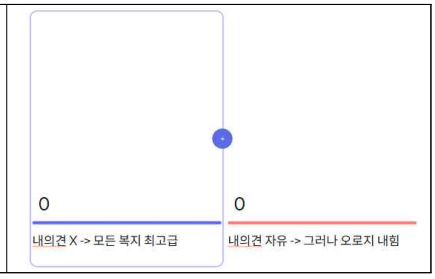
총 차시		3차시
성취기준 해설		현대 국가에서 민주주의와 법치주의가 헌법을 통해 구현된다는 점과 우리나라의 헌법에서 나타난 기본 원리가 무엇인지 이해한다. 우리나라 헌법이 어떤 기본권을 보장하고 어떤 경우에 기본권이 제한될 수 있는지에 대해 분석하고, 기본권 제한의 사례를 통하여 요건과 한계를 탐구한다.
내용 요소	지식•이해	・우리나라 헌법의 기본원리 ・헌법이 보장하는 기본권의 종류와 내용 ・기본권 제한의 요건과 한계
	과정•기능	・우리나라 헌법의 기본권 보장 및 제한 사유 분석하기 ・기본권 충돌 시 해결할 수 있는 방안 탐구하기 ・구체적인 기본권 제한 사례를 통해 제한 요건과 한계 탐구하기
	가치•태도	・헌법과 민주주의 및 법치주의에 대한 존중 ・국민의 기본권 보장에 대한 가치 인식 ・기본권 제한의 정당성 및 한계에 대한 비판적・성찰적 태도

2단계 >> 차시별 교수•학습 설계안

<table>
<tr><th colspan="4">교수•학습 설계</th></tr>
<tr><td>학습 주제</td><td>대한민국 헌법의 전문과 총강에 나타난 헌법의 기본원리 탐구</td><td>차시</td><td>1/3</td></tr>
<tr><td>핵심 개념</td><td colspan="3">・헌법의 기본원리(국민주권주의, 자유민주주의, 복지국가주의, 평화통일주의, 문화국가원리, 국제평화주의)</td></tr>
<tr><td>교수•학습 방법</td><td colspan="3">☐ 협동학습 ■ 탐구학습 ■ 문제중심학습 ■ 토의•토론학습
☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블랜디드 러닝 ☐ 기타( )</td></tr>
<tr><td>단계</td><td colspan="3">교수•학습 활동</td></tr>
<tr><td>도입</td><td colspan="3">[생각열기]
・가상 상황:화면 공유를 통해 무인도 그래픽을 띄우고 돌발 미션 제시
(무인도에 표류되어 새로운 국가를 세우게 되었을 때, 가장 먼저 만들어야할 법적 가치나 규칙 3가지 정하기)
・ 실시간으로 자신이 생각한 문장또는 단어 입력(예:안전, 평등, 자유, 평화 등)
(마주온 - 퀴즈엔보드 활용)
・실시간으로 올라오는 텍스트에 대해 화면 공유를 통해 자신이 쓴 내용에 대해 의견을 말하며 가장 많이 쓰인 단어나 표현 문구 찾아보기
 

・빈도 수가 많은 표현 문구들을 조합하여 대한민국 헌법의 기본원리 소개하기</td></tr>
<tr><td>전개</td><td colspan="3">[학습 목표 안내]
・우리나라 헌법의 전문과 총강을 분석하여 헌법의 기본원리 6가지를 도출할 수 있다.
[문제 상황 속 개념 탐구]
・대한민국 헌법 전문에 담긴 내용을 6대 기본원리를 통해 분석하기
・6대 기본원리(국민주권주의, 자유민주주의, 복지국가의 원리, 평화통일주의, 문화국가의 원리, 국제평화주의) 핵심 개념을 화이트보드를 활용한 교수학습
[총강 속 기본원리 적용하기]
・총강(1조~9조)까지의 내용 중 각각 어떤 기본원리에 속하는지 탐구하기
・우리 일상 속 기본원리가 어떻게 구현되는지 구체적인 예시 찾아보기</td></tr>
</table>

	·공유된 퀴즈앤보드를 활용하여 함께 의견을 나누고 생각 정리하기 
정리	**[개념 정리 및 다음 차시 예고]** ·6가지 헌법의 기본 개념의 중요 부분을 정리하기 ·다음 차시에 해당 원리를 바탕으로 보장되는 구체적인 '기본권'과 제한 요건 탐구할 것을 예고

교수·학습 설계			
학습 주제	헌법이 보장하는 국민의 기본권 종류와 핵심 특징 탐구	차시	2/3
핵심 개념	·기본권, 인간의 존엄과 가치 및 행복추구권, 자유권, 평등권, 참정권, 사회권, 청구권		
교수·학습 방법	■ 협동학습 ■ 탐구학습 □ 문제중심학습 □ 토의·토론학습 □ 프로젝트 학습 □ 거꾸로학습 □ 블랜디드 러닝 □ 기타( )		
단계	교수·학습 활동		
도입	**[동기유발]** ·멘티미터를 활용하여 학생들이 일상에서 당연하게 누리는 권리들을 짧은 문장으로 입력 (예: 학교 끝나고 PC방 가기, SNS에 내 의견 올리기 등등) ·실시간 투표(선택)을 활용한 밸런스 게임 진행 (예:'평생 내 의견을 말할 수 없지만 국가가 모든 의식주를 최고급으로 보장해주기 vs. 내 힘으로 힘들게 일하면서 벌어먹고 살아야 하지만 내 생각과 자유는 완벽하게 보장받기)   **[교사 피드백 및 연결]** ·학생들이 선택한 가치들이 헌법에서 보장하는 어떤 권리와 맞닿아 있는지 가볍게 짚어주면서 주의 환기 **[학습목표안내]** ·헌법이 보장하는 기본권의 의미와 성격을 이해하고 이를 바탕으로 현대 사회에 필요한 새로운 기본권 조문을 제시할 수 있다.
전개	**[기본권 개념 및 종류]** ·기본권의 개념과 종류를 헌법 조문의 예시와 함께 학습		

	* '인간의 존엄과 가치 및 행복추구권(헌법 제10조)' 제시 * 자유권: 국가의 간섭을 받지 않을 권리 (신체·종교·언론의 자유 등) * 평등권: 부당하게 차별받지 않을 권리 (성별·종교·사회적 신분 등) * 참정권: 국가 정치 과정에 주체적으로 참여할 권리 (선거권, 공무담임권 등) * 사회권: 국가에 대해 인간다운 생활을 요구할 권리 (교육·근로·환경권 등) * 청구권: 권리가 침해되었을 때 구제를 요구할 수 있는 수단적 권리 (재판청구권 등) **[탐구 및 창작: '내가 만드는 대한민국 헌법 제 40조']** · 실제 조문 탐색(교사가이드) 국가법령정보센터(www.law.go.kr)을 활용하여 헌법 조문의 실제 문장 구조를 직관적 확인 · 나만의 기본권 조문 신설 미션 - 인공지능 사회, 기후 위기, 청소년 인권 등 현대 및 미래 사회 변화를 반영하여 '현재 헌법에는 없지만 나 또는 우리에게 꼭 필요한 새로운 기본권 조문을 헌법 조문 형식으로 직접 문장화하기 (작성예시 1 자유권 계열: '제 40조 ①모든 국민은 자신의 개인정보를 스스로 통제하고 디지털 공간에서 잊힐 권리를 가진다.' 작성예시 2 사회권 계열: '제 40조 ① 모든 국민은 기후 위기로부터 안전하고 쾌적한 환경에서 살아갈 권리를 가진다.') · 퀴즈앤보드 공유 - 학생들이 자신이 만든 조문과 함께 해당 조항이 어떤 기본권 유형이 해당하고 왜 필요한지 짧은 이유와 함께 작성 및 발표
정리	**[결과 공유 및 성찰]** · 모둠별 데이터 분석 결과 및 작성한 T-S 다이어그램 공유하기 · 빅데이터 관측 자료를 직접 다루며 시뮬레이션한 경험을 통해 디지털 소양과 데이터의 가치 성찰하기

교수·학습 설계			
학습 주제	헌법 제37조 2항을 통해 본 기본권 제한의 요건과 한계 분석	차시	3/3
핵심 개념	·기본권 제한 ·헌법 제37조 2항 ·과잉금지의 원칙		
교수·학습 방법	□ 협동학습 ■ 탐구학습 ■ 문제중심학습 ■ 토의·토론학습 □ 프로젝트 학습 □ 거꾸로학습 □ 블랜디드 러닝 □ 기타( )		
단계	교수·학습 활동		
도입	**[동기 유발]** ·'학교나 교육청에서 원격 수업 중 모든 학생의 카메라 켜기를 의무하고 거부시 불이익을 준다면 이는 정당한 제한일까요? 기본권 침해일까요?' 즉석에서 찬성과 반대 투표 시행 **[학습 목표 안내]** ·헌법 제37조 2항을 바탕으로 기본권 제한의 목적, 방법, 형식, 한계 등을 이해하고 실제 판례 및 일상 예시를 통해 제한의 정당성을 비판적으로 분석할 수 있다.		
전개	**[헌법 제37조 제2항 법리 해석]** * 헌법 제37조 제2항 조문을 화면에 띄우고 핵심 키워드 중심 분석 1. 목적: 국가안전보장, 질서유지, 공공복리 2. 방법: 필요한 경우에 한하여**(과잉금지의 원칙)** 2. 형식: 국회가 제정한 '법률'로만 제한 가능 3. 한계: 자유와 권리의 '본질적인 내용'은 침해 불가 * 국가 권력의 남용을 막기 위한 '과잉금지원칙(목적의 정당성, 수단의 적합성, 피해의 최소성, 법익의 균형성)'의 개념을 일상적 예시(예: 파리를 잡기 위해 도끼를 쓸 수 없는 이유)를 들어 쉽게 설명 **[디지털 판례/사례 탐구 및 토의]** * 디지털 도구 활용: 헌법재판소 종합법률정보(search.ccourt.go.kr)의 쉬운 판례 자료나 교사가 재구성한 사례 카드 제공 * 모둠별 소회의실에서 제시된 실제 예시(예: 심야 시간 청소년 셧다운제, 감염병 예방을 위한 집회 금지 등)를 보고, 이 제한이 헌법 제37조 제2항과 과잉금지원칙을 잘 지켰는지 마주온 퀴즈앤보드를 활용해 찬반 토의 및 분석서 작성하기		
정리	**[비판적 성찰 및 단원 마무리]** * 모둠별 분석 결과를 실시간 화면 공유로 발표하며, 공공의 이익을 위한 제한이라 할지라도 헌법적 한계를 반드시 준수해야 함을 내면화 * 심화 및 실천 다짐(온라인 전시 연계): 퀴즈앤보드에 오늘 배운 법리를 바탕으로 '우리 학교나 사회의 규칙 중 과잉금지원칙에 어긋나는 사례가 있다면 어떻게 고치면 좋을지' 한 줄 대안 및 실천 다짐을 남기며 전체 단원 총평 마무리		

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

<table>
<tr><td colspan="4">활동지</td></tr>
<tr><td colspan="3">학습 주제 : 우리나라 헌법의 기본 원리 도출 및 나만의 기본권 조문 신설</td><td>차시 | 2/3, 3/3</td></tr>
<tr><td colspan="4">학습 목표 : 헌법 총강을 통해 헌법의 기본 원리를 도출하고 5대 기본권의 성격을 반영한 새로운 조문을 창작할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">활동명 : 대한민국 헌법의 원리 탐구 및 미래 시나리오 기반 헌법 제정 프로젝트</td></tr>
<tr><td>탐구 1</td><td colspan="3">헌법 전문 및 총강 분석을 통한 기본 원리 추출하기</td></tr>
<tr><td>탐구 과정</td><td colspan="2">1) 국가법령정보센터(www.law.go.kr) 누리집에 접속한다.
2) 검색창에 '대한민국 헌법'을 입력한 뒤, 전문(前文)과 제1조~제9조(총강)를 읽어본다.
3) 아래 제시된 국가법령정보센터 화면 예시와 조문을 참고하여, 각 조문에 담긴 '헌법의 기본 원리'가 무엇인지 모둠 내에서 공유한다.(퀴즈앤보드활용)
● 국가법령정보센터 검색가이드
국가정보법령센터 메인화면 -> '대한민국 헌법' 검색
 </td><td rowspan="2">탐구 역량)
• 정보 가치 분석
• 법리적 유기성 파악

활동 도우미)
• 6대 헌법 기본 원리(국민주권, 자유민주주의, 복지국가, 평화통일, 문화국가, 국제평화주의) 중 조문과 가장 관련 깊은 가치를 연결

참고)
• 제 1조~9조까지의 기본원리에 대해 일상생활 속 사례를 제시 또는 찾아보는 활동을 통해 깊이 있는 이해 가능</td></tr>
<tr><td>결과 및 정리</td><td colspan="2">1. 국가법령정보센터에서 확인한 조문을 바탕으로 다음 빈칸을 채워 원리를 정리해 봅시다.
<table>
<tr><th>구분</th><th>헌법 총강</th><th>헌법조문</th><th>일상생활 속 사례</th></tr>
<tr><td>국민주권주의</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>자유민주주의</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>복지국가주의</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>평화통일주의</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>국제평화주의</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>문화국가원리</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

탐구2	미래 사회 변화를 반영한 '나만의 헌법 조문' 만들기

<table>
<tr>
<td>탐구
과정</td>
<td>1) 2차시 화면 공유를 통해 학습한 5대 기본권(자유·평등·참정·사회·청구권)의 성격을 복습한다.
2) 인공지능(AI)의 확산, 기후 변화, 디지털 사생활 침해 등 미래 사회 변화로 인해 새롭게 등장한 갈등 상황을 고려해본다.
3) 내가 헌법 제정 위원이라 가정하고, 현재 헌법에는 명시되지 않았으나 미래 시민을 위해 꼭 필요한 '새로운 기본권 조문'을 창작하여 마주온 퀴즈앤보드에 게시한다.
</td>
<td rowspan="2">탐구 역량)
• 가치 창출 및 법적 설계
• 미래 사회 통찰

활동 도우미)
• 조문을 만들 때는 실제 헌법의 문장 규격("~할 권리를 가진다", "~를 보장한다")을 벤치마킹하여 격식 있게 작성합니다.</td>
</tr>
<tr>
<td>결과
및
정리</td>
<td>1. 내가 신설한 헌법 조문과 기획의도를 정교하게 완성해본다.
<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>헌법 40조(신설)</td><td>모든 국민은 (　　) 권리를 가진다.</td></tr>
<tr><td>기본권 유형</td><td>☐ 자유권 ☐ 평등권 ☐ 참정권 ☐ 사회권 ☐ 청구권</td></tr>
<tr><td rowspan="3">조문을 만든 이유</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>
2. 모둠원이 퀴즈앤보드에 올린 조문 중 가장 인상 깊은 조문 하나를 선정하여 비평해봅시다.
<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>조문 내용</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">인상 깊은 이유 및 보완의견</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

탐구3	헌법 제37조 2항 분석 및 실제 판례 탐구하기

<table>
<tr>
<td>탐구
과정</td>
<td>

[활동 안내]

1) 교사가 공유한 화면을 보며 헌법 제37조 제2항의 세 가지 핵심 키워드(목적, 방법, 형식, 한계)의 개념을 정립합니다.
2) 헌법재판소 종합법률정보(search.ccourt.go.kr)에 수록된 실제 사회적 제한 사례 1가지를 읽고 분석한다.
3) 아래 [분석 사례 카드]의 사건번호를 검색창에 입력하여, 실제 헌법재판소가 어떤 법리적 근거로 판단했는지 읽고 분석해본다.

[분석 사례 카드]

사례 A [인터넷 게시판 실명제(본인확인제) 사건]
- 사건번호: 헌법재판소 2012. 8. 23. 선고 2010헌마47 결정
- 내용: 일일 이용자 수가 많은 인터넷 언론사 게시판에 글을 쓸 때 본인 확인을 거치도록 강제한 법률에 대해, 헌법재판소는 표현의 자유를 과도하게 침해하여 과잉금지원칙을 위반했다고 보아 [위헌] 판결을 내림.

사례 B [운전 중 휴대용 전화 사용 금지 사건]
- 사건번호: 헌법재판소 2004. 1. 29. 선고 2002헌바79 결정
- 내용: 자동차 운전 중 휴대전화 사용을 금지하고 위반 시 범칙금을 부과하는 도로교통법에 대해, 헌법재판소는 교통사고 방지라는 공익이 더 크므로 과잉금지원칙을 준수했다고 보아 [합헌] 판결을 내림.

</td>
<td rowspan="2">

탐구 역량)
• 법리적 판단력
• 가치 갈등 해결력

활동 도우미)
• 과잉금지원칙 (4대 요건)
1. 목적의 정당성
2. 수단의 적합성
3. 피해의 최소성
4. 법익의 균형성

•예) 파리를 잡기 위해 도끼를 쓰면 안 되듯, 목적이 정당해도 수단이 과도하면 '피해의 최소성'을 위반한 것이다.

[참고]
• 헌법재판소 종합법률정보 사이트에서 사건번호(2010헌마47 등)를 검색할 때, 사건번호뿐만 아니라 사건 '단어'별로 입력하면 효율적인 검색이 가능하다.

[참고]
• 국가인권위원회(www.humanrights.go.kr)의 '결정례' 검색을 활용하면 청소년/학생 인권 관련 최신 기본권 침해 판단 기준을 추가 확인 가능

</td>
</tr>
<tr>
<td>결과
및
정리</td>
<td>

1. 제공된 [분석 사례 카드] 중 하나를 선택하여 과잉금지원칙을 어떤식으로 판단했는지 탐구해보자.

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">내용</th></tr>
<tr><td>내가 선택한 사례</td><td colspan="2">[사례 A (인터넷 실명제) / 사례 B (운전 중 휴대전화 금지)] (택일)</td></tr>
<tr><td>제한 목적</td><td colspan="2">[국가안전보장 / 질서유지 / 공공복리] 중 ( )에 해당함.</td></tr>
<tr><td>제한(침해)받는 기본권 유형</td><td colspan="2">( )</td></tr>
<tr><td rowspan="3">과잉금지원칙에 기반한 법리 평가</td><td>① 이 제한은 국가의 목적이 정당하고, 목적을 달성하기 위한 수단이 적절한가?</td><td>☞ [예 / 아니오] 이유:</td></tr>
<tr><td>② 이 제한은 개인의 피해를 최소화하기 위한 다른 대안 등을 충분히 고려했는가?</td><td>☞ [예 / 아니오] 이유:</td></tr>
<tr><td>③ [최종 판정] 이 기본권 제한은 헌법 제37조 제2항의 한계를 준수하였는가?</td><td>☞ 우리 모둠의 생각 : [합헌(정당한 제한) / 위헌(과도한 침해)</td></tr>
<tr><td>실제 헌법재판소의</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>

	판결 결과와 비교 분석	

4단계 >> 평가 도움 자료

가. 법과사회 개념 평가자료 : 서술형 평가지(1차시)

평가 도움 자료			
성취수준 / 평가요소	상	중	하
대한민국 헌법 총강 조문을 통해 헌법의 기본 원리를 정확히 도출하고, 이것이 국민의 기본권 보장과 어떤 유기적 관계를 맺고 있는지 조리 있게 서술할 수 있는가?	대한민국 헌법 총강의 각 조문에 담긴 기본 원리를 명확하게 분석하여 도출하고, 이 원리들이 국민의 기본권을 실질적으로 보장하는 토대가 됨을 논리적인 문장으로 조리 있게 서술할 수 있다.	대한민국 헌법 총강 조문과 관련된 헌법의 기본 원리를 바르게 연결하여 이해하고, 기본 원리와 기본권 보장의 관계를 일반적인 문장으로 서술할 수 있다.	교사나 주변의 도움을 받아 헌법 조문에서 핵심 원리를 일부 찾아내고, 헌법의 기본 원리와 기본권 보장의 연관성을 단어 수준이나 단순한 문장으로 서술할 수 있다.

※ 해당 평가지는 헌법의 기본 원리와 기본권 보장의 유기적 관계를 이해하고 있는지를 확인하는데 그 목적이 있습니다.

번호	이름	상	중	하	성취수준(개별 특성) 진술
1					
2					
3					

나. 법과사회 탐구 평가자료 : 관찰 평가지(2차시)

평가 도움 자료			
성취수준 / 평가요소	상	중	하
5대 기본권의 성격을 명확히 이해하고, 이를 바탕으로 미래 사회 변화를 반영한 나만의 헌법 조문을 격식 있게 신설하며 그 필요성을 논리적으로 서술할 수 있는가?	5대 기본권의 고유한 성격을 완벽히 구분하여 파악하고 미래 사회의 갈등을 해결할 수 있는 창의적인 헌법 조문을 실제 법률 구조에 맞게 설계하여 그 신설 필요성을 탄탄한 법리적 근거를 들어 서술할 수 있다.	5대 기본권의 의미와 유형을 이해하고 현대 사회 변화에 필요한 새로운 권리를 헌법 조문 형태로 제안할 수 있으며, 그것이 왜 필요한지 일반적인 이유를 서술할 수 있다.	교사의 안내에 따라 5대 기본권 중 일부 유형의 특징을 확인하고 일상에서 필요한 요구사항을 단순한 문장으로 표현하거나 조문의 필요성을 간략하게만 서술할 수 있다.

다. 법과사회 실천 및 태도 평가 자료 : 산출물 평가지(3차시)

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
헌법 제37조 제2항이 규정한 기본권 제한의 요건을 파악하고, 실제 헌법재판소 결정사례를 과잉금지원칙(4대 요건)에 비추어 비판적으로 분석·평가할 수 있는가?	헌법 제37조 제2항의 목적·형식·한계 요건을 정확히 이해하고, 인터넷 실명제나 운전 중 휴대전화 금지 사건 등의 판례를 과잉금지원칙의 4대 요건에 대입하여 합헌·위헌 여부를 논리 정연하게 서술할 수 있다.	헌법 제37조 제2항에 따른 기본권 제한의 목적(국가안전보장, 질서유지, 공공복리)을 구분하고, 제시된 사례가 과잉금지원칙을 준수했는지 여부를 판례 결과에 기반하여 설명할 수 있다.	도움을 받아 헌법 제37조 제2항의 빈칸을 채워 제한 요건을 인지하고, 제시된 판례 사례에서 침해된 기본권과 국가의 목적이 무엇인지 단순하게 나열하여 서술할 수 있다.